

**עין משפט**‏‏**נר מצוה**

**פ** א מיי פֿ'כ מה' שנת ה'ה':

**רבינו חננאל**

ואליבא דרבי יהודה דתנינן במתני' רבי יהודה מתיי בשבירה. מר בר רב אשי אמר סתם ארי שבור הוא אצל מלאכה כלומר מאי טעמא פרקת שבור דלאו בר מיעבד מלאכה הוא אפי' שלם הרי אינו עשוי למלאכה לא לחרוש ולא לטחון (ב' ורחינן תוב וזמאן לימא דארי חיה גסה הוא דלמא חיה דקה הוא ומשום דאית ביה ניוקא אסיר הא לית ביה ניוקא שרי איני והנתיב כשם שאין מוכרין להם בהמה גסה כך אין מוכרין להן חיה גסה. ואפי' במקום שמוכרין להן בהמה דקה חיה (ג' דקה אין מוכרין להן. ונחלהו בתיובתא. רבינא רמי תומי' אברייתא ומשני בארי שבור ואליבא דר' יהודה דמתיר בשבירה רב אשי דייק מתני' ומותבי תויבתא ופשוטות הן וחיה גסה מיהת מאי מלאכה עבדה ופשטנא דטותני ביה בערודי כבית הריחים: פ'ס' אין בונין עמחם בסילקי וגרודין פ' גרודין בלשון יוני בית המשפט אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן שלש בסילקאות הן של מרחצאות ושל אוצרות מותר לישראל לבנות בהן של מלכי עובדי כוכבים אסור וסימן לאסור מלכיהם בויקים כלומר של מלכים אסור רבה אמר הללו כלון מותר ולא חייס במתני' אין בונין עמחן בסילקי וגרודין (ג' פ' אמור עליו שמורה (ז בשתי רשויות ודברים כיוצא בהן: אמר לו אותה הגמון זקן שכמותך יתעסק בדברים בטילין הללו אמר לו נאמן [עליך הדיין כסבור אותו הגמון עליו הוא אומר כלומר האמינו על עצמו והוא לא נחכרין אלא כנגד אלהינו שבשמים אמר לו הוואיל וכך שהאמנתי עליך דימוס פטור אותה פ' בשבועה

- לפני רבינו ה' הגי' גס כלן ומלן לימא לן וכן כמנן התוס' גדי' מתקף דש ספריס שהוא כתוב נמי לעיל.
- כ"ה הגי' בתוספתא פ"ב דאפי' חיה דקה אין מוכרין וגי' דש"י ז"ל דגרס חיה גסה זעיק דל"כ היינו רשא.
- נראה דתס"ס ו"ל אלא בסילקי של גרודוס וכו': כשתתפס ר"א למיתוס פ' וכו'. ד' חולי ז"ל אמרו לו שויה בשמי רשויות ו"ע.

## מזו:

**ארי** שבור הוא אצל מלאכה. פ"ה דלמא כר' יהודה דשרי בשבירה אצל רבנן דאסרי בשבירה אסרי נמי בצארי ור"י אומר דאפילו כרבנן נמי אתיא דעד כאן לא אסרי רבנן אלא משום דאתי למימר שלימה מכרה לו אצל צארי לא שייך האי טעמא ללעולם שבור הוא אצל מלאכה:

**מתקיא** לה רב נחמן ב'. פרי"ד אשנויא דלעיל נמי קאי ויש ספריס שהוא כתוב נמי לעיל וזמנס ממחן: **רב** אשי דייק במתניתין. אומר ר"י דדייק נמי מן המשנה דארי חיה גסה הוא דדוקא ארי שהוא שבור אצל מלאכה דאי ס"ד דמיה דקה הוא ומהי דקה נמי אסורה א"כ ה"ל למימר סתם כל חיה שיש בה נוק לרציס אין מוכרין: **בימוסיאות**. פ"ה צימה של אצן אחת שמקריצין עליהן זנבים לעבודת כוכבים וקורין להם אלטרי' וכו' ולהכי שרו דלא הוו אלא תשמיש לתשמישי עבודת כוכבים וקסאי דלא משתמיט דקרי לצימוס משמש למשנשיא אלא משמש לעבודת כוכבים עזמה קרי צימוס דמתנן לקמן פרק כל הללמים (דף מו: ) אצן שחצנה תחילה לצימוס ופ"ה לשם מקוס מושב עבודת כוכבים עזמה ועוזדי הצימוס כעוזדי עבודת כוכבים עזמה ואמר נמי (לקמן גג: ) צימוסיאות של מלכי עוזדי כוכבים אסורין מפני שמעמידין עליהם עבודת כוכבים בשעה שהמלכים עוזדין אלמא ממם תשמיש עבודת כוכבים עזמה הוא ועוד דנהי נמי שהוא משמש למשמש' עבודת כוכבים אמאי מותר לבנות עמחן וכי הוא אצן להמיר לבנות עמחן מקוס שיקטירו עליו זמחתה לעבודת כוכבים לכך נראה לר"י כגירסת הערוך ‏ט שפירש דיימוסיאות גדל"ס והוא לשון מרחצאות כדלמרי' בשנת פרק חצית (דף קמו: ) אסור לישב צוקרקעיתה של דיימוסיאות מפני שמעמלת ומרפאה וכן אמר (שם) מיא דדמוסיא ותמרא דפרוגיתא קפחו עשרת השצטיס ואמרי' נמי צמדרש למחר אני פותח להם מרחצאות ודימוסיאות וצפירוש רשז"ס כתב דיימוסיאות ופירש שהוא צנין שלא לזורך עבודת כוכבים:

**דימוס** פטור אתה. פ' צרחמי עבודת כוכבים שלו נשבע כי דימוס לשון רחמים הוא כדלמרי' צירושלמי דשביעית (פ"ט) צמעשה דר"ש צן יומי אחר דנפק מן מערתא חמא חד זד עופות שמע בת קלא כד הוה אמרה דימוס הוה פסקגה פ' היה העוף נמלט מן הפח וכד הוה אמרה ספיקולא הוה מתגדא פ' הוה מתלכדא צפח קולא הוא תרגום של פח אלמא משמע דדימוס הוא לשון רחמים ושמעת מן הדא אפי' ייפורה קלילא מזלעדי שמיא לא מתגדא כל שכן צר איניש:

ועקב

בסילקי גרדום איצטדייא ובימה אימא של גרדום ושל איצטדייא ושל בימה ת"ר ‏ט בשנתפס ר"א למינות העלהו לגרדום לידון אמר לו אותו הגמון זקן שכמותך יעסוק בדברים ‏ט בסלים הללו אמר לו נאמן עלי הדיין כסבור אותו הגמון עליו הוא אומר והוא לא אמר אלא כנגד אביו שבשמים אמר לו הוואיל ‏ט והאמנתי עליך ‏ט דימוס פטור אתה כשבא לביתו כנסון תלמידיו אצלו לנחמו ולא קיבל עליו נתחומין אמר לו ר"ע רבי תרשיני לומר דבר אחד ממה שלימדנני אמר לו אמור אמר לו רבי שמא מינות בא לידך והנאך

ואלינא דר' יהודה. דשרי דכוותיה צבהמה גסה אצל לרבנן אסור ולרבי יהודה נמי ארי שלם אסור ומהי גסה צבהמה גסה כרב:
**רב אשי אמר**. אפילו תימא צארי שלם ומתני' ר' יהודה היא דשרי בשבירה וכל אריות שצורין הן אצל מלאכה דארי לאו צר

ואליבא ‏ט דרבי יהודה רב אשי אמר סתם ארי שבור הוא אצל מלאכה מיתיבי ‏ט כשם שאין מוכרין להן בהמה גסה כך ‏ט אין מוכרין להן חיה גסה ואפילו במקום שמוכרין להן בהמה דקה חיה גסה אין מוכרין להן תויבתא דרב חנן בר רבא תויבתא רבינא רמי מתניתין אברייתא ומשני תנן אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נוק לרבים טעמא דאית ביה נוק הא לית ביה נוק מוכרין ורמיניה כשם שאין מוכרין בהמה גסה כך אין מוכרין חיה גסה ואפילו במקום שמוכרין בהמה דקה חיה גסה אין מוכרין ומשני בארי שבור ואליבא דר' יהודה רב אשי אמר סתם ארי שבור הוא אצל מלאכה מתקיא לה רב נחמן מאן לימא לן דארי חיה גסה היא דלמא חיה דקה היא רב אשי דייק מתניתין ומותבי תויבתא תנן אין מוכרין להן דובים ואריות ולא כל דבר שיש בו נוק לרבים טעמא דאית ביה נוק הא לית ביה נוק מוכרין וטעמא ארי דסתם ארי שבור הוא אצל מלאכה אבל מירי אחרנא דעביד מלאכה לא תויבתא דרב חנן בר רבא תויבתא וחיה גסה מיהת מאי מלאכה עבדא אמר אביי אמר לי מר יהודה דבי מר יוחני טחני ריחים בערודי א"ר זירא כי היונין בי רב יהודה אמר לן גמירו מינאי הא מילתא דמגברא רבה שמיע לי ולא ידענא אי מרב אי משמואל חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכום כי אתאי לקורקוגיא אשכחתיה לרב חייא בר אשי ויתיב וקאמר משמיה דשמואל חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכום אמינא ש"מ משמיה דשמואל איתמר כי אתאי לסורא אשכחתיה לרבה בר ירמיה דיתיב וקא"ל משמיה דרב חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכום אמינא ש"מ איתמר משמיה דרב ואיתמר משמיה דשמואל כי סליקת להתם אשכחתיה לרב אסי דיתיב וקאמר אמר רב חמא בר גוריא משמיה דרב חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכום אמרי ליה ולא סבר לה מר דזמאן מרא דשמעתתא רבה בר ירמיה א"ל ‏ט פתיא אוכמא מינאי ומינך תסתיים שמעתא איתמר נמי א"ר זירא אמר רב אסי אמר רבה בר ירמיה אמר רב חמא בר גוריא אמר רב חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכום: אין בונין כו': אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ג' בסילקאות ושל של מלכי עובדי כוכבים ושל מרחצאות ושל אוצרות אמר רבא ב' להיתר ואחד לאיסור וסימן לאסור מלכיהם בויקים ואיכא דאמרי אמר רבא כולם להיתר והתנן אין בונין עמחן

# לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

ואלינא דר' יהודה. דשרי דכוותיה צבהמה גסה אצל לרבנן אסור ולרבי יהודה נמי ארי שלם אסור ומהי גסה צבהמה גסה כרב:
**רב אשי אמר**. אפילו תימא צארי שלם ומתני' ר' יהודה היא דשרי בשבירה וכל אריות שצורין הן אצל מלאכה דארי לאו צר מלאכה הוא אצל רבנן דאסרי בשבירה אסרי נמי בצארי ור' יהודה נמי בשאר חיה גסה כגון ערוד דטמני צהו ריחיא דללקמן מודה דלץ מוכרין: ה"ג ואפילו צמקוס שמוכרין להם צהמה דקה חיה גסה אין מוכרין. וש"מ חיה גסה אינה צבהמה דקה למכירה:

**סיוצתא דרב חנן צר רבא**. דלמר [ע"א] ואני אומר אף למכירה: **רצינא רמי מסני' אברייתא כו'** חיה גסה אין מוכרין. וארי מרבית קמני מתניתין דמוכרין ואע"ג דמיה גסה הוא: ה"ג מסקיף לה רב נחמן מאן לימא לן דהאי ארי חיה גסה הוא דלמא חיה דקה הוא: **ורב אשי דייק ממסני' (כו') ומוציב סיוצתא** ולא גרסינן **ומוציב מצרייתא**. והכי פירושו אכן אומצינן לעיל לרב מדויקא דמתניתין דנקט דבר שיש צו נוק הא ארי מרבית שרי וקס"ד דהוא הדין לשאר חיה גסה ורב אשי שנייה אליצא דרב ארי שמי דשבור הוא אצל מלאכה ומתך דוקיא דנקט צמתני' ארי הא שאר חיה דבת מלאכה היא דללקמן אע"ג דליכא ניוקא אסור דייק רב אשי ומותיב צמיוצתא לרב חנן צר רבא דפלגי עליה דרב. וגרסינן צמסקנא תיוצתא דרב חנן צר רבא: **דבי מר יוחני טחני ריחיא צעודי**.

חמור הבר: רב טעמי. תלמידו דרב ותלמידו דשמואל: **לספס**. לארץ ישראל: **לא סצר לה מר**. דהא שמעתא רבה צר ירמיה אמרה משמיה דרב אלא אשכחתיה צסוריא דיתבי וקאמר לה משמיה דרב אלמא איהו קיצלה מיניה ואת אמרת רב חמא צר גוריא קיצלה מרב: **פטיא אוכמא**. כלי שחור כמו (לקמן דף ג:.) הני פתוותא דבי מיכסי אוכמא שנשחחר ע"י מלאכה. כלומר גס אתה רגיל ותדיר צמורה כמו (צברות דף כח.) מכותלי ציתך יניכר שפחמי אתה חכמה מפוארה צכלי מכוער (מענית דף ז.) דרכן של תלמידי חכמים שמלעטערין על לימוד תורה ואינס מצבקים צגרייה: **מינאי ומינך**. מינאי דלמנינא לך משמיה דרב חמא ומינך דשמעת ליה מדרבה צר ירמיה: **ספסייס שמעתא**. תילמר שמועה צסם אומרה דהכי הוה דרב חמא צר גוריא קיצלה מרב ורבה קיצלה מרב חמא: **ושל אורזוס**. לסגולת המלך צונין צנין חזק: **להיסר**. צונין עמחן: **ואחד**. הוא של איסור שאין צונין עמחן: **לאסור מלכיהם**. של מלכים אסור שדנין שם נפשות: **וספסן אין צונין עמחן צסילקי**. אלמא איכא צסילקי דאסירי: **צסילקי של גרדוס**. אצל צסילקי סתמא שהיא לידרת מלכים מותרת: **למינוס**. מיניין תפסוהו לכופו לעבודת כוכבים: **עלוי ‏ט** [הוא] אומר. כלומר הדין עמך דצברים צטילין הן: **והוא לא אמר**. כן אלא נאמן עלי הדיין האמת שצאמת דנני ליתן לי זרה שפשעתי לקוני: **האמנסי**. צמה שדנמניי עליך: **דימוס פטור אסא**. דימוס היא היתה שם יראתו וגשעצ צה: והנאך

מסורת הש"ס

- ↑ [לעיל ד' ג:] (ג) [תוספתא רפ"ב, (ד) גרבות ג, פסחים פת. מגילה ד':] (ד) [תוספתא חולין פ"ב (ה"ו), (ס) [למא צמוספ'] (ו) והאמנתי. יעב"ז, (ז) [ש"י] ערך עמך דמוס צ' וצמוסף הערוך שנשון יומ השנועה שנשעצ הפרקליט לפטור ארש חייב מיתה נקדא דימוס, (ח) כס"א: מני רומיט, (ט) כ"ה צדפוי', (י) צע"י: שדנמ, (כ) [שיך לע"א צמשנה], (ל) [ערך דמוס ג],

**תורה אור השלם**

- ↑ לאסור מלכיהם צוקים וצבדריהם צבכלי ברל: תהלים קמט ח

**מוסף רש"י**

פתיא. כלי חרס, דלמך (לקמן לג:) הני פתיותא דבי מכסי (ברכות ג.) מינאי ומינך תסתיים שמועתא. כלומר על ידי ועל יך תתפרש אמיתו של דבר (סגילה י"ד.)